

인도네시아 헌법의 특성과 체계

여 경 수



법제처

Ministry of Government Legislation

인도네시아 헌법의 특성과 체계*

여 경 수 (GyeongSu Yeo)

국립순천대학교 10.19연구소 학술연구교수

논문접수 : 2026. 2. 2.

심사개시 : 2026. 2. 5.

게재확정 : 2026. 2. 25.

목 차

I. 머리글

II. 인도네시아 헌정사

1. 인도네시아의 전통시기
2. 인도네시아의 독립과 1945년
헌법 제정
3. 의회민주주의 시기
(1949년 헌법과 1950년 헌법)
4. 인도네시아에서 권위주의 정권의
등장
5. 이행기의 정의가 반영된 헌법 개정
1999년부터 2002년까지의 개헌

III. 인도네시아 헌법의 특성

1. 판차실라 이념의 헌법적 의의
2. 인도네시아 헌법과 종교

IV. 인도네시아 헌법의 체계

1. 헌법 전문과 주권
2. 헌법상 권리장전
3. 헌법상 국가정책의 기본원칙
4. 헌법상 국가 기구의 조직
5. 헌법 개정

V. 맺음말

* 이 논문은 2023년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2023S1A5B5A16079691)

국문초록

본 논문은 인도네시아 헌법의 형성 과정과 제도적 구조를 분석한다. 1945년 제정된 인도네시아 헌법은 식민지 지배로부터의 독립을 상징하는 헌정문서이자, 국가 통합과 민주주의의 토대를 규정한 기본법으로 기능해왔다. 이후 잠정헌법(1950)과 대통령령에 의한 헌법 복귀(1959), 그리고 1999년부터 2002년까지의 네 차례 개정을 거치며 권위주의 체제의 잔재를 청산하고 민주적 헌정질서를 제도화하였다.

헌법의 기본이념인 판차실라(Pancasila)는 종교와 국가의 관계를 조정하는 핵심 규범으로, 다수의 이슬람 인구를 포용하면서도 특정 종교를 국교로 하지 않는 헌정적 균형을 보여준다. ‘유일신에 대한 신앙’을 전제로 한 판차실라의 원리는 종교적 다양성과 국가의 세속적 정체성을 함께 담아내는 인도네시아 헌법의 특징을 드러낸다.

인도네시아 헌법상 공화국을 국가형태로 하고 대통령제를 정부형태로 채택하되, 의회를 통해 대통령 권한을 제한하는 견제 장치를 두고 있다. 특히 1998년 민주화 이후, 2001년 개헌으로 헌법재판소 제도의 도입이 규정되며, 2003년 설립된 헌법재판소는 종교적 가치, 인권, 국가 통합 간의 긴장 관계 속에서 헌법적 조화를 구현하는 중심 기관으로 부상하였다. 위헌법률심사, 권한쟁의, 선거분쟁, 정당해산 등 주요 기능을 통해 헌법재판소는 판차실라이념을 현대적 헌정 가치로 구체화하고, 민주주의 공고화의 헌법적 기반을 마련하였다.

본 연구는 인도네시아 헌법이 판차실라를 매개로 종교적 다원성과 민주주의의 공존을 제도화한 사례임을 밝히며, 이는 다원사회에서 헌정주의의 실현 가능성을 모색하는 논의에 중요한 함의를 제공한다.

※ 주제어: 인도네시아 헌법, 판차실라, 종교와 국가, 헌법재판소, 민주화

I. 머리글

이 글은 인도네시아 헌정사를 검토하고, 판차실라 이념과 권력구조를 중심으로 헌법학적 관점에서 분석한다. 인도네시아는 1945년 8월 17일 독립을 선언하고, 그 다음날 헌법을 공포하였다. 1945년 헌법의 제정은 단순한 통치규범의 제정이 아니라 식민지배에 대한 저항과 민족독립의 열망이 집약된 정치적 사건이었다. 이 헌법은 서구 헌정주의를 단순히 이식한 것이 아니라, 식민 지배에 대한 저항의식과 민족 정체성 확립의 의지를 담은 토착적 헌정문서로 기능하였다.

이후 인도네시아 헌법은 정치체제의 변동과 함께 여러 차례 개정되었다. 특히 1998년 수하르토 정권의 붕괴 이후 이루어진 네 차례의 헌법 개정(1999~2002)은 권력구조의 재편과 기본권 보장의 강화를 중심으로 진행되었다. 이 개정을 통해 대통령 권한이 제한되고, 헌법재판소가 신설되었으며, 인권 조항이 대폭 확대되었다. 인도네시아는 이를 계기로 권위주의 체제를 벗어나 민주적 헌정질서를 제도적으로 확립하였으며, 헌법재판소의 설립은 헌법의 최고규범성을 보장하는 현대적 헌정체계의 초석이 되었다.

인도네시아 헌법의 가장 핵심적 특징은 판차실라(Pancasila)를 국가이념으로 채택하고 헌법 전문에 명시한 것이다. 판차실라는 유일신에 대한 신앙, 인도주의, 국가의 통합, 민주주의, 사회정의의 다섯 원칙으로 구성되며, 종교적 신념과 세속적 국가 운영의 조화를 지향한다. 인도네시아는 세계에서 이슬람 인구가 가장 많은 국가이지만, 헌법상 이슬람법을 실정법으로 인정하지 않고 종교의 자유와 평등을 보장하는 세속적 법체계를 유지하고 있다. 이러한 구조는 종교적 다원성과 세속적 법치주의가 헌법적으로 공존할 수 있음을 보여주는 중요한 사례이다. 특히 국민들 중 다수가 이슬람 신자인 국가에서 민주적 헌정질서를 구현한 헌정 체제로 평가된다.

이 글은 이러한 문제의식을 바탕으로, II장에서는 인도네시아 헌법의 제정과 개정 과정을 검토하고, III장에서는 판차실라 이념을 중심으로 헌법의 기본 구조와 종교적 특성을 분석한다. IV장에서는 국가기구의 조직(입법부·행정부·사법부)의 권한, 헌법재판소의 기능, 지방자치제도를 중심으로 인도네시아 헌법의 제도적 체계를 살펴본다. 마지막으로 V장에서는 인도네시아 헌법의 헌정사적 의의를 제시한다.

II. 인도네시아 헌정사

1. 인도네시아의 전통시기

인도네시아 지역은 문헌상의 기록으로는 7세기 후반, 불교 왕조 스리위자야 왕국이 수마트라와 자바, 말레이반도를 지배했다. 1293년경에는 힌두-불교 왕조 마자파히트 왕국이 등장해 현재의 인도네시아 영토를 넘어 말레이반도와 필리핀 남부까지 아우르는 영향력을 미쳤다. 한편 15세기 무렵부터 이슬람교가 본격적으로 확산되면서 수마트라, 자바, 칼리만탄 해안 지역 곳곳에 여러 이슬람 왕국들이 세워졌고, 결국 마자파히트의 쇠퇴 이후 16세기에는 이슬람 마타람 술탄국이 자바 중부를 중심으로 성장했다.

17세기부터 인도네시아 지역은 서구 세력의 영향권에 들어가기 시작했다. 특히 네덜란드 동인도회사는 인도네시아 제도 곳곳에 상업 거점을 설치하고 점차 식민지 지배를 확대했다. 1619년 네덜란드 동인도회사는 자카르타를 점령하고 도시 이름을 바타비아로 바꾸어 본부로 삼았다. 1799년 네덜란드 동인도회사가 해산된 이후, 네덜란드 정부는 그 자산과 영토를 인수하여 인도네시아 지역을 직접 통치하기 시작했다. 나폴레옹 전쟁 기간 동안 인도네시아는 잠시나마 영국의 점령을 받기도 했으나, 1814년 영국-네덜란드 조약으로 대부분의 영토가 네덜란드에 반환되었다. 이어 1824년 조약을 통해 양국은 동남아시아에서의 세력 범위를 명확히 구분했다. 말라카 해협을 기준으로 북쪽은 영국의 영향권(말라야), 남쪽은 네덜란드의 영향권(네덜란드령 동인도)으로 확정되었다. 이로써 네덜란드의 인도네시아 지역 지배권이 국제적으로 인정받았다.

2. 인도네시아의 독립과 1945년 헌법 제정

가. 1945년 헌법의 제정 과정과 평가

20세기 초반부터 인도네시아에서 민족주의의 열풍이 불었다. 특히 독립을 주장하는 국민당이 조직되며, 국민당은 인도네시아 각지에서 대중적인 집회를 개최했다. 1931년 국민당이 인도네시아당으로 거듭난다.

한편 태평양전쟁기 일본의 인도네시아 점령은 인도네시아 헌정사에 중대한 전환점을 제

공하였다. 1945년, 일본은 전시 통치의 일환으로 인도네시아에 대한 정치적 자율성을 제한적으로 부여하면서도, 그 이면에서는 자국의 패전을 대비한 정치적 수단으로 인도네시아 독립을 일정 부분 수용하는 태도를 보였다. 이러한 맥락에서 1945년 일본은 ‘인도네시아 독립준비실무조사위원회’의 설치를 주도하였다.¹⁾ 같은 해 5월, 총 62명의 위원이 임명되었고, 이들은 인도네시아 독립국가의 헌법 초안을 마련하기 위한 본격적인 제정 작업에 착수하였다. 해당 위원회는 일본이 주도한 조직이었으나, 실질적으로는 인도네시아 민족주의자들이 중심이 되어 자국의 미래 국가체제와 조직에 대한 독자적 논의를 전개하였다. 비록 인도네시아 독립준비실무조사위원회는 형식적으로 일본에 의해 설치된 조직이었으나, 실질적으로는 수카르노와 하타와 같은 인도네시아 민족주의 지도자들이 주도하여 자주적인 헌법 제정 논의가 활발히 전개되었다. 이들은 1920~30년대에 형성된 국민주의 담론과 자주적 국가건설의 이념, 그리고 식민 지배에 대한 저항의식을 토대로 자국의 국가 체제, 권력 구조 및 통치 철학에 관한 헌법적 기초 원리를 구상하고 이를 구체화하였다.

이러한 논의 속에서 제정된 1945년 헌법은 일부 조항에서 일본 메이지 헌법의 요소의 영향을 받은 측면이 있다. 특히 일본 군주의 권한에 관한 규정과 유사하게, 인도네시아 대통령의 권한이 강력하게 규정된 점은 그러한 영향을 보여주는 사례이다. 다만 이러한 외형적 유사성에도 불구하고, 해당 헌법의 이념적 토대는 ‘자카르타 헌장’에 따라 명확히 인도네시아 고유의 국가 철학인 ‘판차실라’에 기반하고 있다. 이는 외국 법제의 단순 모방이 아니라, 인도네시아 토착 정치사상과 역사적 정체성에 기초한 헌법적 정당성을 확보한 사례로 해석된다. 다만 1945년 헌법은 강력한 대통령 중심제를 규정함으로써, 이후 수카르노·수하르토 권위주의 체제의 헌법적 정당화 수단으로 전용될 수 있는 구조적 취약성을 내포하고 있었다.

인도네시아의 국가 형성은 단순한 탈식민의 결과를 넘어, 공화주의적 헌정 질서를 기초로 한 주권국가의 창출이라는 점에서 독자적인 함의를 지닌다. 당시 인도네시아 혁명은 공화주의·공산주의·이슬람주의라는 상이한 정치 이념 속에서 인도네시아 헌법을 탄생시켰다.²⁾ 즉 1945년 헌법은 단순한 독립 선언의 산물을 넘어, 식민 통치에 대한 근본적인 반발, 민족주의자들의 강한 자주 의지, 그리고 일본의 정치적인 전략이 결합된 복합적 결과물로 평가될 수 있다.³⁾ 초대 대통령이자 헌법 초안 작성자 중 한 사람인 수카르노는 헌법이 서구 자유주의

1) Huff, Gregg. *World War II and Southeast Asia: Economy and Society Under Japanese Occupation*. Cambridge University Press, 2020, at 401.

2) John T. Sidel, *Republicanism, Communism, Islam: Cosmopolitan Origins of Revolution in Southeast Asia*, Cornell University Press, 2021. pp. 169-202.

철학에 종속되어서는 안 된다고 확신했으며, 개인의 권리를 우선시하는 서구적 원칙은 경제적 자유주의를 조장하여 결국 아시아 민족을 식민화하는 결과를 낳았다고 주장하였다.

실제로, 1945년 헌법은 제정 직후부터 강력한 대통령 중심 체제를 가능하게 하는 구조였다. 이는 1959년 수카르노의 ‘헌법 복귀 선언’을 기점으로 군사정권과 권위주의 통치 체제의 헌법적 정당화 수단으로 작동하였다. 이처럼 1945년 헌법은 탈식민적 기획과 권위주의적 통치의 병존이라는 이중적 성격을 지니고 있었으며, 그로 인해 헌법의 실질적 민주성과 법치주의 원리는 장기간 제약을 받게 되었다.⁴⁾ 특히 1945년 헌법은 제정 과정에서 다양한 정치 세력 간의 타협의 산물이었으며, 그 결과 헌법 조문은 비교적 간결하고 추상적으로 구성되어 해석의 여지가 넓었다. 이러한 특성은 이후 권위주의 정권이 헌법을 자의적으로 해석하고 활용할 수 있는 제도적 공간을 제공하였다. 이러한 구조적 긴장은 인도네시아의 1998년 개혁 시기를 계기로 해소되기 시작하였고, 이를 통해 인도네시아는 비로소 실질적 민주 헌정 질서의 복원과 법치주의의 제도화를 추진할 수 있는 정치적 전환점을 마련하게 되었다.

나. 인도네시아의 독립

1945년 8월 17일, 수카르노는 일본의 항복 선언 직후 인도네시아의 독립선언문을 발표하였다. 이는 민족의 자기결정권 실현을 국제사회에 천명한 정치적 행위로, 인도네시아는 이날을 공식적인 독립기념일로 지정하고 있다. 다음날인 8월 18일 채택되어 발효된 인도네시아 헌법은 공화제를 채택하고 주권이 국민에게 있음을 명시한다. 이로써 인도네시아는 근대적 국민국가로서의 헌정 질서를 법적으로 마련하였다. 이는 식민지 지배와의 단절 위에 새로운 정당성과 통치 구조를 구축하려는 시도로 해석된다. 뒤이어 8월 22일에는 독립운동가 중심의 인도네시아중앙위원회가 조직되어 과도기의 입법·행정 기능을 수행하였고, 9월 2일에는 제1차 내각이 출범하면서 내각제적 요소가 반영된 행정부 구조가 형성되었다.

하지만 네덜란드는 인도네시아의 독립을 인정하지 않았다. 1945년부터 1949년까지 양국은 두 차례에 걸친 군사작전과 외교 협상을 병행하는 과정을 전개하였다. 이 시기 인도네

3) Satrio, A. The Making of (Anti-)Colonial Constitution: The Indonesian 1945 Constitution. In N.S. Bui & M. Malagodi (Ed.), *Asian Comparative Constitutional Law, Volume 1: Constitution-Making* (Singapore: Springer, 2023), at 157.

4) Koichi Kawamura, "The Origins of the 1945 Indonesian Constitution" in *Constitutional Foundings in Southeast Asia*, ed. Kevin Y. L. Tan and Bui Ngoc Son (Oxford: Hart Publishing, 2019), at 49.

시아는 무장 저항과 국제사회의 지지를 통해 독립의 정당성을 확보하고자 하였으며, 결국 1949년 12월 네덜란드는 네덜란드-인도네시아 라운드테이블 회의를 통해 인도네시아의 주권을 공식 승인하였고, 인도네시아는 국제사회로부터 독립국가로서의 지위를 인정받았다.

3. 의회민주주의 시기(1949년 헌법과 1950년 헌법)

인도네시아에서는 1949년 인도네시아 합중국 헌법(Konstitusi Republik Indonesia Serikat)이 새롭게 제정되었다. 해당 헌법은 의원내각제적 요소와 대통령제적 요소가 혼재된 혼합형 정부형태를 채택하였다. 입법권은 양원제 의회에, 행정권은 중앙정부와 주정부 간에 분산된 연방제적 권력구조를 형성하였다. 그러나 당시 연방제는 네덜란드의 영향력을 유지하기 위한 장치로 인식되었으며, 중앙집권을 선호하는 민족주의 세력의 강한 반발을 초래하였다. 이에 더해 행정적 비효율성도 야기되었다. 이러한 한계에 대한 대응으로, 인도네시아는 1950년 8월 14일, 국가 체제를 단일국가로 전환하는 내용의 1950년 임시 헌법을 제정·공포하였다. 1950년 헌법은 구조상 1949년 헌법과 유사하지만, 연방주의를 폐기하고 단일국가 체제 아래에서 의원내각제를 보다 명확히 채택하였다.⁵⁾

1949년부터 1959년까지의 10년간은 일반적으로 인도네시아의 ‘의회민주주의시기’로 지칭된다. 다만 정당들은 극도로 분열되어 있었고, 그 결과 내각이 빈번하게 교체되는 등 정치적 불안정성과 헌정질서의 제도적 취약성이 지속되었다.⁶⁾

한편 1955년 9월에는 인도네시아 역사상 최초로 총선거가 실시되었고, 이를 통해 민주주의 제도화에 대한 기대가 고조되었다. 하지만 내각은 불안정한 연정 구조 속에서 연이어서 단명했다. 이와 같이 빈번한 내각 붕괴와 정국 혼란은 헌법상 의원내각제의 실효성에 대한 회의로 이어졌다.

5) Satrio, A., “Restoring Indonesia’s (Un)Constitutional Constitution: Soepomo’s Authoritarian Constitution,” *German Law Journal*, 2023, pp. 1–15.

6) 鮎京正訓·島田弦 편, 『アジア法整備支援叢書 インドネシア—民主化とグローバリゼーションへの挑戦』, 旬報社, 2020. 1950년대 초반, 이슬람 정당인 마슈미당 소속 모함마드 닛시르가 초대 내각을 구성하였고, 이어 마슈미당과 인도네시아국민당(PNI) 간의 연립 내각이 구성되었으나, 내각은 단기간 내에 붕괴되었다. 1952년에는 국민당 소속 율로보(Wilopo)를 중심으로 한 연립내각이 출범하였으나 역시 단명하였고, 그 뒤를 이은 알리 사스트로아미조요 내각 역시 정책의 실패로 1955년 총사퇴하였다.

4. 인도네시아에서 권위주의 정권의 등장

가. 수카르노 시대의 교도민주주의(1957년-1965년)

1957년 수카르노 대통령은 계엄령을 선포했다. 이어 1959년에는 1950년 헌법을 폐지하고, 독립 직후 제정된 1945년 헌법으로 복원함으로써 대통령 중심의 강력한 통치체제를 제도화하였다. 이로써 헌법상 대통령 권한은 강화되었고, 사실상 권위주의적 대통령제가 작동하기 시작하였다.⁷⁾ 이 시기의 인도네시아 정치체제를 일반적으로 '교도민주주의'로 규정한다. 이는 형식적 민주주의 절차보다는 국가 통합과 권력 안정에 초점을 둔 통치체제이다. 수카르노의 행정부는 이 체제를 유지하기 위해 군부와 인도네시아 공산당을 동시에 포섭하는 이중 권력 구조를 형성하였다.

나. 수하르토 시대의 신질서 체제(1965년-1998년)

1965년 발생한 9.30사건은 인도네시아 정치질서에 중대한 전환점을 제공하였다.⁸⁾ 이 사건을 계기로 수하르토는 실질적 권력을 장악하였으며, 이후 대통령으로 집권하여 군부와 관료제, 그리고 여당인 골카르당을 중심으로 한 권위주의적 통치체제를 구축하였다. 이 시기를 '신질서(Orde Baru)' 체제로 규정한다. 당시 수하르토 정권은 형식적으로는 선거와 다당제의 틀을 유지하였다. 그러나 실질적으로는 골카르당이 의회를 장악하였으며, 야당의 정치적 영향력은 철저히 제한되었다. 신질서 체제 하에서 인도네시아 시민들의 정치적 자유와 표현의 자유는 크게 위축되었으며, 권력 분립과 민주적 견제 장치는 사실상 유명 무실화되었다.

7) 여운홍, 「1950-60년대 인도네시아의 정치 변화와 수카르노의 '혁명」, 『동양사학연구』 제139집, 2017, 103쪽.

8) 1965년 10월 1일 새벽, 인도네시아 군부 내 최고위급 6명 군부 요인이 살해되거나 납치된다. 이 사건을 주도한 세력은 대통령궁과 라디오 방송국을 점거하고 '9월 30일 운동(Gerakan 30 September)'을 발표한다. 하지만 육군 전략예비사령부 사령관이던 수하르토 장군이 저녁 무렵 이들 군인들을 제압한다. 결국 쿠데타 시도는 실패한다. 인도네시아 공산당 지도부뿐만 아니라 일반 공산당원들은 이른바 '9월 30일 운동 연루자'들로 불리며, 투옥되거나 집단적으로 학살당한다.

5. 이행기의 정의가 반영된 헌법 개정: 1999년부터 2002년까지의 개헌

1998년 5월, 인도네시아 전역에서 전국적인 반정부 시위가 발생하였다. 이는 장기간 지속된 수하르토 권위주의 체제의 종식으로 이어졌으며, 이후 인도네시아는 본격적인 민주주의 체제로의 전환을 모색하게 되었다. 그 일환으로 1999년부터 2002년까지 모두 네 차례에 걸쳐 헌법 개정이 단행되었다.⁹⁾ 이 시기의 헌법 개정은 권위주의 체제에서 민주주의 체제로의 이행이라는 헌정사적 전환기의 핵심 사례로 평가된다.

가. 1999년 헌법 개정: 제1차 개헌

1999년 개헌에서는 다음과 같은 내용이 포함되었다. 첫째, 대통령에게 집중된 권력이 완화되며, 대통령의 임기를 중임으로 제한한다(제7조).¹⁰⁾ 그리고 대통령이 국회를 해산할 수 없도록 규정한다(제7C조).¹¹⁾

나. 2000년 헌법 개정: 제2차 개헌

2000년 개헌의 핵심은 의회민주주의 원칙의 강화에 있었다. 주요 개정 사항은 다음과 같다. 첫째, 국회가 법률을 발의하며(제5조), 둘째, 대통령이 국회를 통과한 법률을 거부하더라도 30일이 경과되면 해당 법률이 자동으로 효력이 발생한다(제20조), 셋째, 국회는 대통령 질의권, 국정조사발동권, 면책특권 등을 보유한다(제20A조).

다. 2001년 헌법 개정: 제3차 개헌

2001년 개헌에서는 민주주의 원칙에 기반한 제도적 장치들이 강화된다. 주요 개정 사항은 다음과 같다. 첫째, 국민주권 원칙이 헌법에 명문화되며(제1조 제2항), 둘째, 대통령 직선제가 도입된다(제6A조).¹²⁾ 셋째, 지역대표의회의원 선거에 관한 규정이 신설된다(제22C조와 제22D조). 넷째, 헌법재판소 도입이 규정된다(제24C조).¹³⁾

9) Simon Butt and Tim Lindsey. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. (Hart Publishing 2012).

10) 아래로부터 별도의 표기가 없으면, 인도네시아 헌법을 의미한다.

11) 변해철, 「인도네시아의 입법절차에 관한 연구」, 『세계헌법연구』 제19권 제3호, 2013, 92쪽.

12) 변해철, 「인도네시아 대통령선거제도의 현황과 과제」, 『외법논집』 제42권 제3호, 2018, 198쪽.

13) 변해철, 「인도네시아 헌법재판제도에 대한 소고」, 『외법논집』 제41권 제1호, 2017, 104쪽.

라. 2002년 헌법 개정: 제4차 개헌

2002년 제4차 개헌에서는 다음과 같은 내용이 포함되었다. 첫째, 국민협회의회의 권한이 축소된다(제3조). 둘째, 선거관리위원회가 헌법기관으로 명문화된다(제22E조 제5항). 셋째, 헌법재판소에 대통령의 해임에 관한 심사권이 추가로 부여되었다(제7B조 제4항과 제24C조 제1항). 넷째, 국회에 할당되던 군부에 관한 배정이 전면 폐지된다(제2조 제1항).

마. 인도네시아 헌법 개정에 관한 평가

지난 1999년부터 2002년까지 이루어진 네 차례의 헌법 개정을 통해 인도네시아는 국민 주권, 법의 지배, 권력분립 등 현대적 입헌주의의 핵심 원리를 제도적으로 수용하였다.¹⁴⁾ 헌법 개정 과정은 인도네시아의 민주화 과정에서 중요한 역할을 수행했다. 특히 헌법 개정 과정이 권력 분산과 시민 참여를 제도화하는 기반으로 작용하였다. 그러므로 인도네시아 헌법 개정 과정은 민주화 이행기의 특징을 보여주는 사례로 평가된다.¹⁵⁾

다만 이 시기 헌법 개정은 과거청산이나 인권침해 책임 규명과 같은 이행기 정의(Transitional Justice)의 핵심 요소를 충분히 반영하지 못했다는 한계도 지적된다.

III. 인도네시아 헌법의 특성

1. 판차실라 이념의 헌법적 의의

1945년 6월 1일, 인도네시아 독립 준비 위원회 회의에서 수카르노는 「판차실라의 탄생」이라는 제목의 연설을 통해 이념의 구조와 방향성을 밝혔다. 이 연설은 인도네시아 국가 정체성의 철학적 기원을 형성한 사건으로 평가되며, 오늘날까지도 그 의미가 계승되고 있다. 인도네시아는 이 날을 ‘판차실라의 날’로 공식 지정하여 기념하고 있다. 실제 인도네시아 헌법은 판차실라(Pancasila)를 국가의 이념적 기반으로 명시하고 있다. 판차실라는 헌법

14) Indrayana, Denny, "Indonesia: In Search for a Democratic Constitution (1945–2008)," in *Constitutionalism in Southeast Asia*, Vol. 2, 2008, pp. 95–121.

15) John Gillespie, "Public Discourse and Constitutional Change: A Comparison of Vietnam and Indonesia", *Asian Journal of Comparative Law* 11 (2), 2016, pp. 209–218.

전문에 명시되어 있으며, 헌법 제1조 제3항은 '인도네시아는 법치국가'임을 선언하면서 판차실라를 국가 운영의 철학적 토대로 전제하고 있다. 이는 판차실라가 단순한 정치적 수사가 아니라, 헌법 해석과 국가 운영의 규범적 기준으로 작용함을 의미한다.¹⁶⁾

가. 유일신에 대한 신앙

판차실라 제1원칙은 유일신에 대한 신앙(Belief in the One and Only God)이다. 이것은 인도네시아 국가 이념의 출발점이다. 인도네시아 헌법은 종교의 자유와 종교적 다원성을 보장하면서도, 모든 국민이 일정한 형태의 종교적 신앙, 즉 '신에 대한 믿음'을 보유할 것을 규범적으로 요구한다. 이는 특정 종교를 강제하거나 우위에 두는 것이 아니라, 공인된 종교들 간의 평등한 공존을 전제하면서도, 종교를 갖는 것 자체를 공동체 구성의 전제 조건으로 간주한다.

이러한 구조는 종교적 다양성과 자유를 인정하면서도, '신에 대한 신앙'이라는 최소 공통 분모를 통해 사회 통합의 윤리적 기반을 마련하고자 한다. 이는 종교 간 갈등을 방지하고, 무신론이나 세속주의로 인한 사회적 균열을 최소화하기 위한 철학적 장치로서, 통합된 종교 질서 형성을 위한 헌법적 근거로 기능한다.

나. 공정하고 향상된 인류애

판차실라 제2원칙은 공정하고 향상된 인류애(Just and Civilized Humanity)이다. 이것은 인간의 존엄성과 인권 보장을 전제로 하는 문명사회 실현을 지향한다. 모든 국민이 법 앞에 평등하며, 정의에 기반한 사회 질서를 영위할 수 있다. 이는 국가 운영의 이념적 기초가 되어야 한다는 점을 규범화한다. 궁극적으로 인도네시아 헌법이 인권 존중을 국가 권력 행사의 정당성 조건으로 삼고 있음을 반영하며, 민주적 법치주의의 기초로 작용한다.

다. 인도네시아 통합

판차실라 제3원칙은 인도네시아 통합(The Unity of Indonesia)이다. 인도네시아는 다민족·다언어·다문화 국가의 현실 속에서 국가 통합이라는 가치를 핵심적으로 강조한다. 인도네시아는 약 300여 개 민족과 700여 개 언어가 공존하는 국가이다. 이 원칙은 국민 개개

16) 변해철, 「인도네시아 헌법의 기본 이념인 판차실라(Pancasila)의 형성과정과 의미」, 『한국토지공법학회』 토지공법연구 제56집, 2012, 421쪽.

인의 차이를 인정하면서도, 단일한 국가 정체성 형성을 위한 공동체적 연대의식을 규범화하고 있다. 궁극적으로 인도네시아 통합의 원칙은 정치적 안정성과 국가의 지속 가능한 발전을 위한 필수 조건으로 기능한다.

라. 협의와 대의를 통한 지혜에 근거한 민주주의

판차실라 제4원칙은 협의와 대의를 통한 지혜에 근거한 민주주의(Democracy Guided by the Inner Wisdom in the Unanimity Arising out of Deliberations among Representatives)이다. 이것은 인도네시아 특유의 협의에 기반한 민주주의 체제를 제도화한다. 이는 단순한 다수결 논리를 넘어서, 대표자 간의 심의와 합의를 통해 집단적 지혜에 근거한 정책 결정을 도출하는 절차적 정당성을 강조한다. 이러한 민주주의 방식은 대립적 정당정치보다 협의와 합의를 중시하며, 정치적 갈등의 완화와 사회적 조화 실현에 기여하는 제도적 기제로 기능한다.

마. 모든 인도네시아 국민을 위한 사회 정의 실현

판차실라 제5원칙은 모든 인도네시아 국민을 위한 사회 정의 실현(Social Justice for the Whole of the People of Indonesia)이다. 이것은 사회 정의의 실현을 통해 경제적·사회적 불평등을 해소하고, 모든 국민에게 기회의 평등과 공정한 분배를 보장하는 복지국가 구현을 꾀한다. 이는 인도네시아 헌법이 국민 전체의 삶의 질 향상과 형식적 평등을 넘어서 실질적 평등의 구현을 국가의 기본 의무로 설정하고 있음을 보여준다.

바. 판차실라 원칙의 통합적 기능과 한계

인도네시아의 판차실라 원칙은 개별적으로도 독립된 헌법적 가치를 구성하지만, 상호 유기적으로 연결되어 통합된 이념체계를 형성한다. 예를 들어 사회 정의 없이는 실질적 국가 통합이 불가능하며, 민주주의가 제대로 작동하기 위해서는 인권 보장과 공정한 절차가 전제되어야 한다. 유일신 사상은 종교적 갈등을 완화하고 종교 간 공존을 가능하게 하는 철학적 기반으로 기능한다. 이처럼 판차실라는 인도네시아 헌법의 기본 이념으로서, 헌법 해석과 국가 정책의 기준점이 되는 동시에, “다양성 속의 통합(Bhinneka Tunggal Ika)”이

라는 국가 이념 실현의 철학적 기반을 제공한다.

물론 판차실라가 국가 권력의 정당성을 강화하는 수단으로 기능하는 위험성도 있다. 예를 들어 판차실라가 인권 보장을 위한 법적 실효성을 결여할 수 있다.¹⁷⁾ 이러한 비판은 판차실라의 해석과 적용에 있어 국가 권력의 자의적 확대를 경계하고, 인권 중심적 헌법 해석의 필요성을 강조한다는 점에서 중요한 시사점을 제공한다. 특히 인도네시아 헌법은 국가의 기본 이념과 정체성을 보호하기 위해 일부 조항을 수정 불가능한 조항으로 규정하고 있다. 이러한 조항들은 판차실라 원칙을 헌법적 차원에서 견고히 보장하는 역할을 수행하며, 이와 같은 경직성은 민주적 변화 가능성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있다.¹⁸⁾

실제로 수하르토 신질서 체제 하에서 판차실라는 정권 유지의 도구로 활용되었다. 정부는 판차실라 민주주의를 내세워 반대 세력을 탄압하였으며, 판차실라 교육을 의무화하여 국민의 사상을 통제하였다. 이러한 역사적 경험은 판차실라 해석의 독점이 권위주의로 귀결될 수 있음을 보여준다.

2. 인도네시아 헌법과 종교

인도네시아는 세계 최대 무슬림 인구 보유국임에도 불구하고, 말레이시아와 달리 헌법 제29조에서 '이슬람'을 공식적인 종교로 규정하지 않고 종교의 자유를 보장한다.¹⁹⁾ 그러나 인도네시아 일부 지역에서는 이슬람법 적용 문제를 둘러싼 지속적인 논쟁이 존재한다. 이는 인도네시아 사회 내 종교적 다원성과 법률 간의 긴장 관계를 반영한다.²⁰⁾

가. 인도네시아에서 이슬람의 수용

이슬람은 12세기경 수마트라 북부의 아체 지역에서 최초로 공동체를 형성하며 인도네시아에 도입되기 시작하였다. 이후 인도네시아 전역으로 급속히 확산되었으며, 17세기 경에

17) Mutaqin, Zezen Zaenal. "The strong state and pancasila: Reflecting human rights in the Indonesian democracy." *Const. Rev.* 2 (2016), at 177.

18) Eddyono, Luthfi Widagdo, "The Unamendable Articles of the 1945 Constitution," *Constitutional Review*, Vol. 2 (2016), at 252.

19) Hosen, N. (2014). Promoting democracy and finding the right direction: A review of major constitutional developments in Indonesia. In A. Chen (Ed.), *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century* (pp. 322-342). Cambridge: Cambridge University Press.

20) Ahyar, M., & Huda, N. (2021). Islamic Constitutionalism: Social Movement and the Framework of the Indonesian Constitution. *Constitutional Review*, 7, at 326.

는 상당수 인도네시아인이 이슬람을 신봉하게 되었다. 이러한 전파 양상은 지역별로 불교 및 힌두교의 잔존 정도에 따라 차이를 보였다. 네덜란드의 식민지 시절에도 혼인, 이혼, 상속과 같은 영역에서는 종교법원에서 분쟁을 해결하는 제도를 유지했다.²¹⁾

나. 독립 이후 인도네시아 헌법과 이슬람의 현대적 적용

인도네시아 독립 이후 헌법 제정 과정에서 샤리아 법 조항 삽입 시도가 있었으나 최종적으로 무산되었다. 오늘날 이슬람 종교법원은 무슬림의 혼인, 이혼, 유산, 종교적 기부재산 등 분쟁을 관장하는 사법기구로 기능하는 반면, 비무슬림은 일반 민사법원의 관할을 받는다. 다만 2001년 특별자치권을 부여받은 아체 지역은 샤리아 법을 형사법 영역까지 확장 적용하고 있어, 중앙정부와 구별되는 독자적 법적 실험으로 평가받는다.²²⁾

인도네시아 헌법 전문은 인도네시아를 세속국가도 이슬람국가도 아닌 범종교적 가치인 판차실라, 즉 유일신에 대한 신앙을 원칙으로 하는 국가로 규정하였고, 1998년 민주화 이후의 헌법 개정에서도 이 원칙이 재확인되어 이슬람법을 가족법 영역에 한정하고 헌법적 근원으로 격상시키지 않았다. 이러한 결정은 종교보다 국가 통합을 우선시하고 지역적·종교적 다양성을 고려한 것이다. 결국 인도네시아의 헌법도 이슬람을 법의 근원으로 인정하지 않았다.²³⁾ 인도네시아 헌법상 종교와 국가의 관계는 서구적 정교분리 원칙과도, 이슬람 국가의 샤리아 중심 법체계와도 구별되는 독특한 구조를 형성하고 있다. 이러한 헌정 유형을 종교적 다원성과 국가 통합을 동시에 보장하는 제도적 틀로 평가할 수 있다.²⁴⁾ 다만 인도네시아 정부는 종교부(Ministry of Religious Affairs)를 통해 이슬람을 포함한 공인 6개 종교(이슬람, 기독교, 가톨릭, 힌두교, 불교, 유교)를 행정적으로 관리하며, 종교 교육과 종교 시설 운영을 지원하고 있다. 이는 세속국가이면서도 종교의 사회적 역할을 인정하는 인도네시아 헌정체계의 독특한 특징이다.

인도네시아 헌법 제29조는 종교의 자유를 보장하며, 다종교 사회 내 종교 간 공존을 가능하게 하는 한편, 이슬람의 사회적·법적 영향력을 제도적으로 반영하는 기반을 제공한

21) 김용운, 「인도네시아의 이슬람법에 대한 연구」, 『이화여자대학교』 법학논집 제16권 제1호, 2011, 364쪽.

22) Sudrajat, T. (2018). Harmonization of regulation based on pancasila values through the constitutional court of Indonesia. Constitutional Review, 4, at 301.

23) Mirjam Künkler, "Constitutionalism, Islamic Law, and Religious Freedom in Postindependence Indonesia", in Rainer Grote & Tilmann Röder (eds.), Constitutionalism in Muslim-Majority Countries: With Special Reference to Indonesia (Oxford University Press, 2012), pp. 179-205.

24) Timothy Lindsey & Helen Pausacker (eds.), Religion, Law, and Intolerance in Indonesia (Routledge, 2016), pp. 1-15.

다.²⁵⁾ 오늘날 여전히 인도네시아는 국제 인권 규범과 국내 이슬람 규범 간 조화를 모색 중이며, 이 과정에서 여성 권리, 종교 개종 자유, 이단 문제를 둘러싼 다양한 논쟁이 제기되고 있다. 다만 현실에서는 종교의 자유와 관용의 원칙이 항상 일관되게 실현되지는 않았다. 특히 소수 종교와 신앙 공동체에 대한 차별, 신성모독법의 남용, 지역 차원에서의 종교적 불관용 등의 문제가 지속적으로 제기되어 왔다.²⁶⁾ 이는 세계에서 이슬람 신자가 가장 많은 국가로서 인도네시아 법제의 특수성과 복합성을 상징적으로 보여준다.

다. 인도네시아 헌법재판소의 해석

인도네시아 헌법재판소는 국가와 이슬람의 관계를 재구성하는 새로운 헌정 질서의 중재자로 부상하였다.²⁷⁾ 다만 인도네시아 헌법재판소는 종교적 포퓰리즘과 정치적 압력에 의해 헌법재판소가 독립성과 법적 합리성을 훼손하고 있다는 비판이 제기되고 있다. 대표적인 사례로, 2010년 신성모독법 위헌심사에서 헌법재판소는 종교 단체들의 압력 속에서 해당 법률을 합헌으로 판결하였다.²⁸⁾ 헌법재판소는 판차실라의 제1원칙인 ‘유일신에 대한 신앙’이 종교적 모독으로부터 보호되어야 한다고 판단하였으나, 이는 표현의 자유와 소수 종교의 권리를 제한하는 결과를 초래하였다. 이 판결은 민주적 가치인 표현의 자유보다 종교적 조화와 사회 질서를 우선시한 것으로, 헌법재판소의 ‘사법적 자제’와 ‘종교적 포퓰리즘에 대한 순응’이라는 비판을 받고 있으며, 종교의 자유에 관한 후퇴로 평가된다.

25) Zoelva, H. (2022). The Development of Islam and Democracy in Indonesia. *Constitutional Review*, 8, at 37.

26) Timothy Lindsey & Helen Pausacker (eds.), *Religion, Law, and Intolerance in Indonesia* (Routledge, 2016), pp. 89–112.

27) Simon Butt, "Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia", *Sydney Law School Legal Studies Research Paper No. 10/70* (July 2010).

28) Constitutional Court of Indonesia, Decision No. 140/PUU-VII/2009 (Judicial Review of Law No. 1/PNPS/1965 on Blasphemy). ; Pratiwi, Cekli Setya. "Threat to Indonesia's Constitutional Court Independence Posed by Religious Populist Movements and Its Implication towards Human Rights." *Const. Rev.* 10 (2024). at 307.

IV. 인도네시아 헌법의 체계

1. 헌법 전문과 주권

인도네시아 헌법 전문의 첫 문장은 인도네시아의 독립으로 시작하며, 식민주의를 배격한다고 밝히고 있다. 또한 헌법 전문에서는 인도네시아의 목표를 ① 인도네시아 국민 보호, ② 공공의 복리를 증진, ③ 국민에게 교육을 제공, ④ 세계질서의 확립에 참여하는 것이라고 밝히고 있다. 앞서 살펴본 인도네시아 헌법의 특징인 판차실라 역시 헌법 전문에 규정되어 있다. 한편 헌법 제1조에서는 인도네시아는 공화국이며, 국민이 주권을 가진 법치국가임을 밝히고 있다.

2. 헌법상 권리장전

가. 권리장전의 내용

1945년 헌법 제정 당시부터 7개 정도의 조항으로 인권 규정이 마련되었다.²⁹⁾ 이후 지난 2000년 개헌을 통해서는 인권이라는 제목으로 새로운 장(제10A장, 제28A조~제28J조)을 구성했다.³⁰⁾ 또한 제10A장에 기술된 기본권 이외에도 다음과 같은 규정에서도 인권을 규정하고 있다. 예를 들면 제10장 국민과 주민(제27조 제1항, 제2항과 제3항), 제11장 종교(제29조 제2항), 제12장 국방 및 안보(제30조 제1항), 제13장 교육(제31조 제1항)에 인권과 관련된 항이 존재한다.

한편 국제인권법과 관련하여 인도네시아는 국제연합이 지정한 9개의 핵심 국제인권협약 중 강제실종협약(CED)을 제외한 8개를 비준하였다. 비준된 협약은 인종차별철폐협약(ICERD), 시민적·정치적 권리에 관한 국제규약(ICCPR), 경제적·사회적·문화적 권리에 관한 국제규약(ICESCR), 여성차별철폐협약(CEDAW), 고문방지협약(CAT), 아동권리협약(CRC), 이주노동자권리협약(CMW), 장애인권리협약(CRPD)이다.³¹⁾ 다만 인도네시아 헌

29) Anwar, E. (2022). Human Dignity, Pancasila, and Islam: Contexts and Contestations in Indonesia. In J. Hsu (Ed.), Human Dignity in Asia: Dialogue between Law and Culture (pp. 308-331). Cambridge: Cambridge University Press. ; Hayati, Adis Nur, et al. "The Vocabulary of Right Under the Indonesian Constitution: A Hohfeldian Analysis." Const. Rev. 10 (2024). at 234.

30) WIRATRAMAN, HERLAMBAANG P., and DIAN AH SHAH. "Indonesia's Constitutional Responses to Plurality." Pluralist Constitutions in Southeast Asia (2019). at 115.

법재판소는 국제법을 국내법을 보완하거나 해석하는 참고 자료로만 활용하며, 국제법 그 자체를 독립적인 법적 근거로 인정하지는 않는다.³²⁾

인도네시아 헌법상 권리장전 조문들을 살펴보면 다음과 같다.³³⁾ 우선 생명권(제28A조), 법 앞에서 평등(제27조 제1항 및 제28D조 제1항), 국적을 가질 권리(제28D조), 양심과 신념의 권리(제28E조 제2항), 망명을 신청할 권리(제28G조 제2항), 고문받지 않을 권리, 사상과 양심의 자유, 종교의 자유, 노예 상태 및 강제노역으로부터의 자유, 형벌 불소급의 원칙(제28I조 제1항), 차별받지 않을 권리(제28I조 제2항)가 보장된다. 또한 사회권으로는 적정한 삶을 영위할 권리(제27조 제2항), 번영된 삶을 영위할 권리(제28H조 제1항), 가족을 구성하고 세대를 이어갈 권리(제28B조 제1항), 노동권(제27조 제2항 및 제28D조 제2항), 임금을 받을 권리(제28D조 제2항), 교육의 권리(제28C조 제1항 및 제31조 제1항), 건강에 관한 권리(제28H조 제1항), 사회보장권(제28H조 제3항), 문화적 정체성과 전통 공동체의 권리(제28I조 제3항)가 규정되어 있다. 다만 실제 사회권이 재판규범으로 적용되는지에 관한 법리적인 논쟁은 있다.³⁴⁾ 헌법상 연대권으로 인식되는 원주민과 전통의 인정(제18B조), 빈곤자와 고아들을 국가가 보호할 권리(제34조)에서 규정되어 있다. 정보기본권 조항을 마련하여 정보의 발견, 취득, 보유, 저장, 처리 및 전달 등 정보의 흐름에 관한 전 과정에서 요구되는 권리를 보장하고 있다(제28F조).

헌법상 국가의 기본권 보장 의무도 규정하고 있다. 헌법 제28I조 제4항에 따라 “인권보호, 신장, 확립과 이행은 국가, 특히 정부의 책임이다”라고 규정한 바에 따라 국가는 명시적인 의무를 갖는다. 이 의무는 즉 모든 국가 기관이 헌법에서 보장된 모든 인권을 이행하기 위한 책임에 직접적으로 구속된다는 의미이다. 인도네시아 헌법은 2000년 개정을 통해 권리장전을 대폭 확대하였으나, 이는 1998년 민주화 이후 인권 보장에 대한 사회적 요구가 반영된 결과였다. 특히 수하르토 권위주의 정권 하에서 억압받았던 시민적 권리의 회복이 헌법 개정의 핵심 동력으로 작용하였다. 그러므로 인도네시아 헌법상 권리장전은 민주화 운동의 결과물로 평가된다.

31) Bisariyadi. "Referencing International Human Rights Law In Indonesian Constitutional Adjudication." *Const. Rev.* 4 (2018). at 249.

32) Simon, B. U. T. T., and Fritz SIREGAR. "International Law in the Indonesian Constitutional Court: A Typology of Use." *Asian Journal of International Law* : pp. 1-22.

33) Hosen, N. (2022). Human Dignity in the Jurisprudence of the Indonesian Constitutional Court. In J. Hsu (Ed.), *Human Dignity in Asia: Dialogue between Law and Culture* (pp. 139-159). Cambridge: Cambridge University Press.

34) Kurnia, Titon Slamet, and Ninon Melatyugra. "Universality of Rights as an Interpretive Principle for the Indonesian Constitutional Court." *Const. Rev.* 10 (2024). at 474. ; Omara, Andy. "Enforcing Nonjusticiable Rights In Indonesia." *Const. Rev.* 6 (2020). at 311.

나. 헌법상 권리의 의무와 제한

인도네시아 헌법상 인권은 다음과 같은 의무와 제한이 가능하다. 다른 사람의 권리와 자유를 존중하고 인정해야하는 의무가 있으며, 인권은 민주적인 사회의 도덕적 판단, 종교적 가치, 안전, 공공질서에 맞는 공정한 요구에 따라서 법률의 형식으로 제한될 수 있다(제28J조 제2항).

3. 헌법상 국가정책의 기본원칙

인도네시아 헌법상 종교(제11장), 국방과 치안(제12장), 교육과 문화(제13장), 국가경제 및 사회복지(제14장)의 내용들이 기본원칙으로 각각 규정되어 있다.

가. 종교

헌법상 종교에서는 국가는 유일신에 대한 믿음에 근거한다고 규정되어 있다. 한편 국가는 주민 각자의 종교와 그 종교와 신념에 근거한 계율을 따를 수 있는 자유를 보장해야 한다. 인도네시아 헌법 제29조 제1항에서는, “국가는 유일신에 대한 신앙에 근거한다”고 규정하고 있으면서도, 제2항에서는 “국가는 자신의 종교나 신앙에 따른 예배의 자유를 보장한다”고 규정하고 있다. 이와 같이 인도네시아 헌법상 이슬람을 다른 종교보다 우대하는 규정은 없다. 인도네시아 헌법상 종교의 자유는 다양한 종교가 공존하는 상황에서 보장된다.

나. 국방과 치안

헌법상 국방과 치안에서는 개개인의 국민은 국방과 치안에 참여할 권리가 있다(제30조 제1항). 헌법상 국방과 치안을 위한 노력은 인도네시아 국군과 경찰을 주력으로 전체 국민의 방위 체계를 통해 실시된다(제30조 제2항). 인도네시아 국군은 국가의 주권과 완전함을 보호, 유지할 의무가 있는 국가의 도구이다(제30조 제3항). 인도네시아 경찰은 사회 질서와 안전을 보장하는 도구로서 사회를 보호하고 봉사하며 법을 확립할 의무가 있다(제30조 제4항). 인도네시아 국군과 인도네시아 공화국 경찰의 구성과 지위, 의무 이행에 있어서 인도네시아 국군과 경찰의 권한 관계와 국방과 치안을 위한 국민 참여 조건 등 국방과 치안과 관련된 사항들은 법률로 정한다(제30조 제5항).

다. 교육과 문화

헌법상 교육과 문화에서는 국가의 의무교육이 규정되어 있다(제31조 제1항과 제2항). 국가는 문화적 가치들을 발전시키고 보호하는 공동체의 자유를 보장하며, 세계 문명 속의 인도네시아 문화를 향상해야 한다(제32조 제1항).

라. 국가경제와 사회복지

헌법상 국가경제와 사회복지를 규정하고 있다. 특히 경제조항에서는 경제적 민주주의를 규정하며(제33조), 사회복지의 실현을 위한 국가의 의무를 규정하고 있다(제34조).

4. 헌법상 국가 기구의 조직

인도네시아 헌법상 정부형태는 권력분립과 견제 및 균형의 원리를 기반으로 하고 있다. 다만 실제 정치 과정에서는 행정부, 특히 대통령 권력의 집중 경향이 강하게 나타나면서 견제기능이 제한되는 문제가 지속되었다. 이러한 구조적 긴장은 인도네시아 민주주의 발전에 중요한 도전 과제로 남아 있다.³⁵⁾

가. 입법부

인도네시아 입법부의 구조는 독특하다. 국민대표의회(하원), 지역대표회의(상원), 국민협의회(양원 합동체)로 구성되어 있어 형식적으로는 양원제 또는 삼원제로 보이지만, 실질적 권한 배분을 보면 단원제에 가깝다.³⁶⁾

입법권과 예산권, 행정부 감독권은 전적으로 국민대표의회에 집중되어 있다. 지역대표회의는 일부 법안에 대해 의견을 제출할 수 있으나 최종 결정권이 없으며, 국민협의회는 헌법 개정과 대통령 해임이라는 특수한 기능만을 수행한다. 따라서 인도네시아 입법부는 ‘국민대표의회 중심의 변형된 단원제’로 평가할 수 있다.

아래에서 이들 기관들의 권한을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 국민대표의회는 인도네시아

35) Chandranegara, Ibnu Sina, "Architecture of Indonesia's Checks and Balances," *Constitutional Review*, Vol. 2 (2016). at 270.

36) Butt, Simon, and Tim Lindsey. "The Legislatures of Indonesia." *Routledge Handbook of Asian Parliaments*. Routledge, 2023. pp 202-220.

입법체계의 중심 기구이다. 국민대표의회는 입법권, 예산 승인권, 행정부에 대한 감독권을 독점적으로 보유한다. 특히 헌법 제7B조에 따르면 국민대표의회는 대통령에 대한 해임안을 발의할 수 있고, 대통령에 대한 해임안은 국민대표의회에서 재적의원 3분의 2 이상 출석, 출석의원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결되면, 헌법재판소가 이를 접수한 날로부터 90일 이내에 해임 사유의 존부를 판단한다. 헌법재판소가 해임 사유를 인정하는 경우, 국민대표의회는 해당 결정을 국민협의회에 송부하고, 국민협의회는 재적의원 4분의 3 이상 출석, 출석의원 3분의 2 이상의 찬성으로 해임을 확정한다. 한편 헌법 제20조에 따르면 국민대표의회는 법률안을 발의할 수 있으며, 모든 법률안은 대통령과 국민대표의회 간의 공동 심의와 동의를 거쳐야 한다. 대통령이 동의한 법률안을 30일 이내에 공포하지 않을 경우, 해당 법률안은 자동적으로 효력을 발생한다. 대통령 또한 법률안을 제출할 수 있으나(제5조), 제출된 법률안은 국민대표의회의 상임위원회 또는 특별위원회의 심의를 거쳐 본회의에서 대통령과 국민대표의회의 공동 동의를 통해 최종 확정된다(제20조). 예외적으로 대통령은 긴급한 상황에서 법률과 동일한 효력을 가지는 긴급대통령령을 발할 수 있으나, 이는 차기 국민대표의회 회기에서 승인되어야 하며 승인을 받지 못한 경우 그 효력을 상실한다(제22조).

둘째, 지역대표회의는 각 지방의 대표들로 구성된다. 인도네시아 각 주에서 4인의 의원이 선출되며, 임기는 5년이다. 후보자는 정당에 소속될 수 없지만, 선출된 이후 정당 활동은 가능하다. 지역대표회의는 법률안에 대한 발의권이나 최종 결정권은 없다. 다만 지방자치, 중앙-지방 관계, 천연자원, 국가재정의 균형 등에 관련된 법안에 대해 의견을 제출하고 심의에 참여할 수 있다(제22D조 제1항, 제2항). 이외에도 조세, 교육, 종교 등의 사안에 대해서도 의견을 개진할 수 있으며, 해당 법률의 시행에 대한 감독권을 행사하고 그 결과를 국민대표의회에 보고할 수 있다(제22D조 제3항). 지역대표회의는 헌법 제22D조에 따라 지방자치·천연자원·재정 분권 등에 관한 법안에 대해 의견을 제출할 수 있으나, 최종 의결권은 국민대표의회에 귀속되어 실질적 권한은 제한적이다.

셋째, 국민협의회는 국민대표의회와 지역대표회의 의원들로 구성되는 통합 회의체이다. 국민협의회는 의장 1인과 부의장 9인으로 구성된다. 헌법상 국민협의회가 최소 5년에 1회 회의를 개최하며, 의결은 원칙적으로 다수결에 따라 이루어진다(제2조 제2항과 제3항). 헌법 제3조는 국민협의회에 헌법 제정 및 개정권, 대통령·부통령 임명 및 해임 권한을 부여한다. 이로 인해 국민협의회는 일반적인 입법 기능보다는 헌법적 기능에 초점을 맞춘 기구이다. 즉 헌법 개정과 대통령 해임에 관한 최종 승인 기구로서의 위상을 갖는다.

나. 행정부

(1) 대통령의 선출과정

인도네시아의 대통령 선출과정은 다음과 같다. 인도네시아 헌법상 대통령과 부통령은 한 쌍의 후보로 등록되며, 후보자는 업무를 수행하는 데 있어 신체적, 정신적으로 건강한 사람이어야 한다(제6A조 제1항). 대통령은 국민직선제로 선출되며, 결선투표제를 실시하고 있다. 대통령과 부통령에 당선되려면 인도네시아의 모든 주에서 20% 이상을 득표하고, 유권자 총수의 50% 이상을 득표하여야 한다(제6A조 제3항). 앞의 조건을 충족하는 당선자가 없을 경우에는 득표수 1, 2위 후보를 상대로 국민들의 직접선거에서 최고득표자를 당선자로 한다(제6A조 제4항).³⁷⁾

인도네시아 대통령과 부통령의 임기는 5년이며, 1회에 한하여만 재임이 가능하다(제7조). 인도네시아 대통령은 업무수행에서 부통령의 보좌를 받는다(제4조 제2항).

(2) 대통령의 권한

인도네시아 대통령의 권한은 다음과 같다. 대통령은 국민대표의회에 법률안을 제출할 수 있으며(제5조), 군 통수권(제10조), 국회의 승인을 통한 전쟁 포고, 외국과의 강화 및 조약 체결권(제11조 제1항), 국가긴급권(제12조), 외교관 임명과 외국대사의 승인권(제13조 제1항과 제2항), 사면권(제14조), 훈장 수여권한(제15조), 정부의 행정입법권(제22조)과 같은 권한이 있다. 또한 인도네시아에서는 예산은 매년 법률로 규정되며, 국회의 동의가 없을 시엔 정부는 전년도 예산집행권이 있다. 또한 행정부는 조세제도 및 화폐단위를 결정하는 재정권이 있다(제23조 제1항, 제2항, 제3항).

(3) 대통령 해임제도

인도네시아 헌법은 대통령에 대한 견제 장치로 해임제도를 규정하고 있다. 헌법 제7A조에 따르면 대통령이 국가반역, 부패, 뇌물수수 등 중대한 범죄를 저질렀을 경우 해임될 수 있다.

해임 절차는 다음과 같다. 첫째, 국민대표의회가 재적의원 3분의 2 이상 출석, 출석의원 3분의 2 이상 찬성으로 해임안을 의결한다(제7B조 제3항). 둘째, 헌법재판소는 접수일로부터 90일 이내에 대통령의 위헌·위법 행위 여부를 심사한다(제7B조 제4항). 셋째, 헌법재

37) 김형준, 2024 인도네시아 선거 : 권위주의적 정치와 정치 왕조의 부상, 전동연 이슈페이퍼, 2024.

판소가 해임 사유를 인정하면 국민협의회가 재적의원 4분의 3 이상 출석, 출석의원 3분의 2 이상 찬성으로 최종 해임을 결정한다(제7B조 제7항).

이는 우리나라의 경우처럼 헌법재판소에 의한 단일한 심사형 탄핵제도와 달리, 사법심사와 정치적 결정을 분리한 이원적 구조로, 대통령의 안정성과 민주적 책임성을 절충한 독특한 제도적 설계이다. 다만 대통령은 국민대표의회를 해산할 권한이 없다(제7C조).

다. 지방정부

인도네시아 헌법에서는 지방정부를 제6장에서 규정하고 있다. 인도네시아는 중앙집권형의 단일국가이다. 다만 헌법상 지방자치는 인도네시아의 지리적 여건, 종교적·언어적·문화적인 다양성을 보장하는 것을 지향하고 있다. 인도네시아 사례는 분권과 지방 자치가 중앙집권적 국가 구조 속에서 다원주의를 관리하는 헌법적 장치로 기능한다.³⁸⁾ 특히 아체(Aceh) 특별자치와 파푸아(Papua) 지역 자치를 통해 민족 및 종교 갈등을 관리하고 국가적 안정을 유지할 수 있음을 강조한다.

특히 2000년 헌법 개정으로 아래와 같이 헌법상 지방정부의 권한을 인정했다.³⁹⁾ 우선 단일국가인 인도네시아는 각 주로 나누어지고, 각 주는 시와 군으로 나뉘며, 법률이 정하는 바에 따라 각 주, 시와 군은 각자의 지방정부로 구성된다(제18조 제1항). 지방정부는 자치에 관한 업무를 처리한다(제18조 제2항). 지방정부는 선출되는 의원으로 구성된 지방의회를 둔다(제18조 제3항). 선거로 선출된 주지사, 군수 및 시장은 각각 주, 군 및 시의 장이 된다(제18조 제4항). 지방정부는 법률이 정한 바에 따라 중앙정부에 부여된 특정영역의 경우를 제외하고는 최대한의 자치권을 행사하며(제18조 제5항), 지방정부는 자치에 관한 법규를 제정할 수 있는 권한이 있다(제18조 제6항).

인도네시아의 자치단체는 크게 두 계층으로, 광역인 주와 그 아래의 시와 군으로 구분된다. 인도네시아 지방정부는 38개의 주로 이루어져 있다. 주지사의 임기는 5년이며 중임이 가능하다. 2005년부터 주지사, 군수, 시장을 주민 직접선거로 선출한다.⁴⁰⁾

38) Andrew Harding, *Territorial Governance in Southeast Asia* (Oxford: Hart Publishing, 2025), at 49.

39) 변해철, 「인도네시아 지방자치법제의 최근 동향」, 『외법논집』 제37권 제1호, 2013, 24쪽.

40) Butt, Simon. "Central-local relations in Indonesia: reforming the integralist state." *Central-local relations in Asian constitutional systems*. Hart, Oxford (2015). pp. 85-103. ; Minan, Ahsanul, Satya Arinanto, and Djohermansyah Djohan. "Local Chief Executive Political Accountability In Indonesia: A Historical-Legal Analysis." *Const. Rev.* 10 (2024). at 33.

인도네시아는 이와 같이 지방정부에 광범위한 입법 권한을 부여하는 지방분권 정책을 시행하였다. 다만 중앙정부는 지방자치법규를 심사하고 2014년부터는 광역자치단체장에게 기초자치단체 법규 심사 권한을 부여하였다. 그러나 2017년 헌법재판소는 이러한 심사 체계가 위헌임을 선언하고 지방자치법규 심사는 중앙정부가 아닌 대법원이 담당해야 한다고 결정했다.⁴¹⁾

라. 선거관리위원회

인도네시아 헌법상 선거관리위원회가 독립기관으로 격상된 것은 2001년 제3차 개헌을 통해서이다. 인도네시아 헌법 제12B장 제22E조에 선거에 관한 규정이 명시되어 있으며, 제22E조 제5항은 선거의 관리가 독립적인 선거관리위원회에서 실시되도록 규정하고 있다. 반면 헌법에서는 별도로 선거관리위원회에 관한 세부적인 규정을 정하지는 않았다. 현재 인도네시아에서는 선거와 관련하여 다음과 같이 3개의 기관을 분리해서 운영하고 있다. 첫째, 선거의 운영을 책임지는 선거관리위원회(General Elections Commission)가 존재한다. 둘째, 선거의 계획과 감독을 책임지는 선거감독기구(Election Supervisory Body)가 있다. 셋째, 선거관리기관 구성원들의 윤리강령 위반을 심사하는 선거관리기관명예위원회(Honorary Council of Election Management Bodies)가 있다.⁴²⁾ 이와 같이 선거와 관련된 독립된 기관을 3개로 분산하여 운영하는 특성이 있다.

마. 사법부

(1) 사법체계

사법권은 헌법의 제9장에 규정되어 있다. 법관에 관한 규정은 법률에 위임하고 있다(제25조). 오늘날 인도네시아에서는 사법부의 독립을 추구하고 있다. 다만 사법행위에서 부정 비리를 해결하지 못하는 한계가 지적된다.

인도네시아에는 네덜란드 식민지 시절 대륙법과 이슬람 교리에 근거한 종교법, 인도네

41) Constitutional Court of Indonesia, Decision No 56/PUU-XIV/2016 (Judicial Review of Regional Government Law). ; Simon Butt, "The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse?", *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 14, No. 1 (2019), pp. 147-174.

42) Butt, Simon, and Fritz Siregar, Multilayered oversight: Electoral administration in Indonesia, *Asian Journal of Comparative Law* 16.S1, 2021, S121-S135.

시아 관습법이 적용되었다. 오늘날에도 인도네시아의 사법체계에서 민사법은 대륙법 체계를 바탕으로 한다. 한편 관습법은 인도네시아 전역에 공통으로 적용되는 것이 아니라, 개별 지역이나 부락별로 고유의 관습법이 적용된다.

(2) 대법원과 산하 법원

인도네시아 대법원은 최고의 사법기구이다. 대법원은 보통법원 및 종교법원, 군사법원, 행정법원 사건의 최종심을 관할한다. 대법원장은 헌법상 대통령 및 국회의장과 동등한 지위를 가진다. 대법원은 하급 법원 판사들의 재판 업무에 대한 조언과 경고의 역할도 수행한다.

또한 인도네시아 헌법상 사법위원회의 구체적인 조직, 권한, 구성원은 법령에서 규정된다. 사법위원회의 위원은 법률적 지식, 경험, 인품을 갖춘 사람 중에서 국회의 동의로 대통령이 임명한다. 사법위원회의 권한은 대법관의 임명 절차를 담당하는 것이다.

대법원 산하에는 항소법원인 고등법원, 1심 법원인 지방법원, 종교법원, 군사법원, 행정법원, 해양법원, 노동법원, 아동법원, 인권법원과 같은 법원이 있다. 이를 각각 살펴보면 다음과 같다. ① 고등법원은 각 지방과 특별구역에 존재한다. 고등법원은 지방법원의 항소심 역할을 한다. 또한 당해 고등법원의 관할권 범위 내에서 하급 법원의 관할권 분쟁을 결정하며, 지방법원에 대한 감독권을 가진다. ② 지방법원은 시·군에 존재한다. 지방법원은 관할 지역의 민·형사 사건을 심리한다. ③ 종교법원은 지방법원에 부속되며, 종교법원의 재판관은 국립이슬람연구소나 국립이슬람교육원의 이슬람 전공자 중에서 정부가 임명한다. 종교법원은 이슬람 부부 사이의 결혼지참금이나 이혼 등에 관한 분쟁, 상속·증여와 같은 특정 민사 사건에 대한 이슬람법 관련 사건을 심리한다. 종교법원의 판사는 이슬람법 전문가이며, 종교부가 감독한다. 특히 인도네시아의 아체주의 경우 종교법원에는 샤리아 법원이 있어 다른 종교법원들보다 더 광범위한 사법 기능을 보유한다. ④ 군사법원은 군인이나 군인에 준하는 직책을 가진 사람의 범죄, 군대 내의 행정 분쟁, 군사 범죄에 관한 민사소송을 관할한다. ⑤ 행정법원은 지방행정법원과 고등행정법원이 각각 존재한다. 행정법원 소속으로 조세전담법원이 존재한다. ⑥ 특별법원으로는 해양법원, 노동법원, 아동법원, 인권법원이 존재한다.⁴³⁾

43) Crouch, Melissa. "The challenges for court reform after authoritarian rule: The role of specialized courts in indonesia." *Const. Rev.* 7 (2021): 1.

바. 헌법재판소

(1) 헌법재판소의 배경과 구성

인도네시아 헌법재판소는 2003년 8월 13일 국민대표의회에서 제정된 헌법재판소법에 의해 설립되었다. 인도네시아에서 헌법재판소의 설립은 권위주의 체제에서 민주주의 헌정 질서로의 전환의 상징이다. 헌법재판소 설립 이전 인도네시아에는 헌법의 최고규범성을 보장하는 제도적 장치가 부재했으며, 대법원은 법률에 대한 위헌심사권을 보유하지 못했다. 헌법재판소의 신설은 사법부의 독립성 강화와 함께 헌법적 통제 기능을 제도화한 획기적 전환이었다.

헌법재판소의 법적 근거는 인도네시아 헌법 제7B조 제1항과 제24C조이다. 이를 토대로 헌법재판소는 법률의 위헌 여부 심사, 헌법상 국가기관 간의 권한 분쟁 해결, 정당 해산 심판, 총선 결과에 관한 분쟁 해결, 대통령 및 부통령의 위헌적 행위 심사 등의 여러 권한을 행사한다. 헌법재판소의 재판관은 대법원, 국회, 대통령이 각각 3인을 추천하고 대통령이 임명하는 9명으로 구성된다. 이들 중 재판소장과 부소장은 재판관들 간의 호선에 의해 선출된다. 헌법재판관의 임기는 5년으로 규정되어 있으며, 최대 15년까지 재직할 수 있다.⁴⁴⁾

헌법재판소의 절차에서 심리는 청구인이 청구서를 제출하여 심판을 청구해야 시작된다. 위헌 결정을 위해서는 재판관 6명 이상의 찬성이 필요하며, 위헌으로 결정된 법률 또는 법률의 조항은 그 결정이 있는 날부터 효력이 상실된다. 사전심사를 위해 재판관 3인 이상으로 구성되는 지정재판부를 설치하고, 심리 및 결정은 원칙적으로 재판관 전원이 참석하는 전원재판부에서 실시한다.

(2) 헌법재판소의 권한

첫째, 헌법재판소는 위헌법률심판권을 가진다. 인도네시아는 집중형 위헌법률심사제도를 채택하고 있다. 헌법재판소는 법률이 헌법에 부합하는지 여부를 심사하는 권한을 가지고 있다. 헌법재판소법 제51조 제1항에 따르면, 위헌법률심판의 청구권자는 개인, 관습법 공동체, 공공 또는 민간 법인, 국가기관 등으로 규정되며, 이들은 자신이 법률에 의해 헌법상

44) 2020년 개정된 헌법재판소법 제7호에 따르면, 헌법재판관의 자격 요건이 강화되었다. 개정법에 의하면, 헌법재판관은 55세 이상의 인도네시아 국민이어야 하며, 법학 박사 학위를 보유하고 법률 분야에서 최소 15년 이상의 경력을 쌓아야 한다. 또한 개정법에서 규정된 주요 변경 사항으로는 재판소장 및 부소장의 임기가 2년 6개월에서 5년으로 연장되었고, 재판관 선출 연령이 47세에서 55세로 상향 조정되었으며, 정년이 65세에서 70세로 연장되었다.

권리나 권한을 침해받았다고 주장할 수 있다. 헌법재판소는 위헌 여부를 판별할 때 비례성 원칙을 중요한 기준으로 삼는데, 이는 제한 법률의 목적의 정당성, 수단의 필요성, 권리 제한의 최소성과 비례성을 평가하여 법률이 헌법에 부합하는지 여부를 판단하는 기준으로 작용한다.

둘째, 권한쟁의심판이다. 권한쟁의심판은 헌법 제24C조 제1항과 제2항, 헌법재판소법 제61조~제67조에 근거하여, 헌법상 권한을 가진 국가기관 간의 권한 분쟁을 해결하는 제도이다. 이 심판의 청구인은 자신에게 부여된 헌법상의 권한이 다른 기관에 의해 침해되었다고 주장하는 국가기관이어야 한다. 청구인은 분쟁의 대상이 된 권한과 피청구기관을 명확히 해야 하며, 헌법재판소가 피청구인의 권한 행사가 위법하다고 판단할 경우, 피청구기관은 결정문 송달일로부터 7일 이내에 이를 이행해야 한다. 이행하지 않을 경우, 해당 권한 행사는 무효로 간주된다.

셋째, 헌법재판소는 정당해산심판권을 가진다. 정당해산심판은 정부가 헌법재판소에 정당 해산을 청구하는 절차로, 해당 정당의 이념과 활동이 헌법에 위배되었을 경우에 진행된다. 정당 해산 청구서에는 정당의 위헌적 요소를 명확히 명시해야 하며, 헌법재판소는 등록부 기재일로부터 60일 이내에 결정을 내려야 한다. 이 제도는 인도네시아 민주주의의 헌법적 가치를 보호하기 위한 예방적 장치로 기능한다.

넷째, 헌법재판소는 선거소송심판권을 가진다. 선거소송심판은 의회 의원, 대통령 및 부통령, 지방의회 의원 선거 결과를 둘러싼 분쟁을 다루는 제도이다. 선거소송심판의 청구 주체는 의원 후보, 대통령 및 부통령 후보, 총선에 참여한 정당 등이 될 수 있다. 선거소송은 선거관리위원회의 공식 발표 후 72시간 이내에 제기되어야 하며, 헌법재판소는 각 선거에 대해 일정 기한 내에 결정을 내려야 한다. 대통령 및 부통령 선거는 등록일로부터 14일 이내에, 의회 선거는 등록일로부터 30일 이내에 결정을 내려야 한다. 헌법재판소는 선거 결과를 무효로 선언하거나 정확한 결과를 확정할 수 있다. 헌법재판소는 선거 소송에서 조직적이고 체계적인 선거 부정에 대응하여 사법적 적극주의를 통해 재선거나 후보 자격 박탈 등의 결정을 내렸다.⁴⁵⁾ 다만 인도네시아의 선거 민주주의를 수호하는 데 기여했지만, 선거

45) Constitutional Court of Indonesia, Decision No 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Boven Digoel Regency Election Dispute). : 후보자의 형사 전과 은폐와 자격 논란이 핵심 쟁점이었으며, 헌법재판소는 선거 무효와 재선거 명령을 내리면서 후보 자격과 공정 선거 보장을 위한 강력한 사법 개입을 단행했다. Constitutional Court of Indonesia, Decision No 145/PHP.BUP-XIX/2021 (Yalimo Regency Election Dispute). : 조직적 선거방해와 폭력 사태로 인해 선거가 정상적으로 진행되지 못했고, 헌법재판소는 '1인 1표 원칙' 훼손을 인정해 선거 무효 및 전면 재선거 명령을 내렸다. Constitutional Court of Indonesia, Decision No 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Sabu Raijua Regency Election Dispute). 당선인이 이중국적자임이 밝혀져 후보 자격 결격 사유가 되었으며, 헌법재판소는 당선 무효와 재선거 명령으로 후보 자격 심사의 엄정성을 강조하였다.

이전의 금권 정치나 공무원 동원과 같은 위반에는 소극적인 태도를 보여 그 일관성과 개입 한계에 대한 우려도 함께 제기되고 있다.⁴⁶⁾

다섯째, 헌법재판소는 대통령과 부통령에 대한 해임절차에 대한 심사권을 가진다. 대통령 또는 부통령의 위법 행위에 대한 해임 청구는 국민대표의회가 헌법재판소에 제기할 수 있으며, 이는 헌법재판소법 제80조~제85조에 규정되어 있다. 헌법재판소는 청구 요건을 검토한 후, 청구를 각하, 인용 또는 기각하는 결정을 내리며, 대통령 또는 부통령이 심사 기간 중 사임할 경우 해당 청구는 자동으로 무효로 처리된다. 최종적으로 해임에 대한 결정을 내리는 권한은 입법부에 있다.

특히 인도네시아 헌법재판소의 판결이 대법원의 사법 판단과 사법 행정에 실질적으로 개입하는 효과를 지니고 있다. 특히 권한쟁의 및 기본권 관련 사건에서 헌법재판소의 결정은 대법원의 판례 형성뿐만 아니라, 내부 절차와 운영 방식에도 변화를 초래하였으며, 이는 헌법재판소가 사법부 내에서 독립적이면서도 강력한 제도적 행위자로 기능하고 있음을 보여 준다.⁴⁷⁾

(3) 헌법재판소에 대한 퇴행과 비판

우선 인도네시아 헌법 체계에서 다음과 같은 구조적인 결함이 있다. 헌법재판소와 대법원 모두 하위 법규(시행령, 정부규정 등)의 위헌 여부를 심사할 권한이 없다. 즉 헌법통제에 공백이 발생하는 문제가 있다.⁴⁸⁾ 우리나라의 경우, 위헌법률심판의 심판 대상은 법률에 한정되며 하위 법규는 원칙적으로 그 대상이 되지 않는다. 헌법재판소법 제68조 제1항에 따른 권리구제형 헌법소원심판에서는 법률 하위 규범도 심판 대상이 될 수 있으나, 이를 규범통제의 일환으로 볼 것인지에 대해서는 학설상 견해가 나뉜다. 따라서 인도네시아의 헌법통제 공백 문제를 우리나라와 단순히 대비하기는 어려우며, 양국의 헌법재판 체계를 구별하여 이해할 필요가 있다.

인도네시아 헌법재판소는 민주화 이후 헌정통제의 핵심 기관으로 자리 잡았으나, 그 독

46) Zainal Arifin Mochtar, "Guarding Democracy: Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head Electoral Disputes", *Const. Rev.* 11(1). pp. 37-60

47) Wicaksono, Dian Agung, and Faiz Rahman. "Influencing or Intervention? Impact of Constitutional Court Decisions on the Supreme Court in Indonesia." *Const. Rev.* 8 (2022). at 260.

48) Lindsey, Tim. "Filling the Hole in Indonesia's Constitutional System: Constitutional Courts and the Review of Regulations in a Split Jurisdiction." *Const. Rev.* 4 (2018). at 27.

립성과 중립성을 둘러싼 논란도 지속되고 있다.⁴⁹⁾ 특히 2024년 대통령 선거를 앞두고 헌법재판소가 내린 후보 연령 자격 완화 결정은 정치적 압력에 대한 사법부 독립성 훼손 우려를 증폭시켰다.⁵⁰⁾ 이 결정에서 헌법재판소는 대통령·부통령 후보의 최소 연령 요건을 원칙적으로 만 40세로 유지하면서도, "선거로 선출된 지역수장(시장·군수·주지사 등)의 경력을 보유한 경우" 예외를 인정하였다. 문제는 당시 조코 위도도 대통령의 장남인 기브란 라카부밍 라카가 솔로 시장 재임 중이었고, 이 결정으로 인해 만 36세의 나이로 부통령 후보 자격을 확보했다. 더군다나 당시 헌법재판소장 아나르 우스만은 조코 위도도 대통령의 매제였으며, 이해관계 회피 의무에도 불구하고 해당 사건 심리에 참여하였다. 이에 따라 헌법재판소가 특정 정치세력에 유리한 결정을 내렸다는 비판이 제기되었다. 결국 헌법재판소의 재판관 구성 절차와 정치적 영향력에 대한 제도적 재검토 필요성이 강하게 제기되었다.⁵¹⁾ 인도네시아 헌법재판소의 독립성을 확보하기 위한 제도적인 개혁이 지적되고 있다.⁵²⁾

5. 헌법 개정

인도네시아 헌법 제16장은 헌법 개정 절차에 관한 구체적인 규정을 담고 있으며, 이는 헌법의 안정성과 지속성을 확보하기 위한 중요한 장치로 기능한다. 우선 헌법 조항의 개정 제안은 국민협의회 전체 의원의 3분의 1 이상이 제안해야 하며(제37조 1항), 개정 제안은 반드시 서면으로 제출되어야 하며, 개정하려는 조항과 그 사유가 명확히 기재되어야 한다(제37조 2항). 이는 개정 논의의 투명성과 합리성을 담보하는 절차적 요건이라 할 수 있다.⁵³⁾

또한 헌법 개정의 심의를 위해서는 국민협의회 전체 의원의 3분의 2 이상이 회의에 출석해야 한다는 출석 요건을 두며(제37조 3항), 개정안의 의결은 출석 의원 과반수 찬성으로 결정된다(제37조 4항). 특히 국가의 기본 구조를 이루는 인도네시아 공화국의 국가 형태에

49) Simon Butt. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. (Brill 2015).

50) Constitutional Court of Indonesia, Decision No 90/PUU-XXI/2023 (Judicial Review of Election Law – Presidential Candidacy Age Requirement).

51) Simon Butt & Fritz Edward Siregar, "Indonesia's Constitutional Court Under Pressure: Judicial Independence and Political Interference" (2024) 19 *Asian Journal of Comparative Law*. pp. 135–140.

52) Annisa Salsabila, Tria Noviantika, and Ahmad Yani, "Initiating Constitutional Morality: Political Intervention, Ethical Reinforcement, and Constitutional Court Decisions in Indonesia," *Const. Rev.* 10 (2) (2024). pp. 506–532 ; Rishan, Idul. "Constitutional Court Regression in Post-Democratic Transition: A Comparison of Court Packing in Hungary, Poland, and Indonesia." *Const. Rev.* 10 (2024). at 451.

53) Abdurrahman Satrio. (2024). *Between Sacred and a Hard Place: Amendment Rules in Indonesia's 1945 Constitution*. In N.S. Bui & M. Malagodi (Ed.). *Asian Comparative Constitutional Law*, Volume 2 : Constitutional Amendments. Oxford : Hart Publishing, pp. 227–248.

관한 사항은 헌법 개정 대상에서 제외되어 있어(제37조 5항), 국가 정체성과 근본 질서를 보호하는 불가침 조항으로서 기능한다.

마지막으로, 개정 전 존재하는 법률 및 규정은 새로운 헌법이 제정될 때까지 계속해서 유효함을 명시하여(경과 조항), 법적 공백과 혼란을 예방하고 법질서의 연속성을 보장한다.

인도네시아 헌법의 개정은 권력 집중과 남용을 초래하는 남용되는 헌법주의를 예방하기 위해 법적안전장치를 마련하고 있다. 인도네시아 시민사회가 헌법 개정 과정에 적극 참여하고, 감시할 수 있는 제도적 방안에 주목하고 있다.⁵⁴⁾

V. 맺음말

인도네시아 헌법은 식민지 지배로부터의 해방과 함께 제정된 독립국가의 근본 규범으로서, 1945년 제정 이후 잠정헌법(1950년), 대통령령에 의한 1945년 헌법 복귀(1959년), 민주화 이후 네 차례 개헌(1999~2002)을 거치며 권위주의 체제에서 민주적 헌정질서로 이행하였다. 이러한 변동 속에서도 헌법은 판차실라를 기본이념으로 삼아 국가 통합과 민주주의의 균형을 유지하며 정치적 연속성과 제도적 안정성을 확보해왔다.

판차실라는 인도네시아 헌정체계의 규범적 토대이자 국가 정체성을 구성하는 핵심 원리이다. ‘유일신에 대한 신앙’을 근본 가치로 하면서도 특정 종교를 국교로 규정하지 않고 종교 간 평등을 보장한 점에서, 판차실라는 종교적 다원성과 세속적 통치원리를 절충한 헌정적 장치로 기능한다. 이는 이슬람이 다수를 차지하는 사회에서도 종교적 우위를 제도화하지 않는 독특한 헌법 구조를 형성하였으며, 서구적 정교분리와는 구별되는 제3의 모델을 제시한다. 1998년 민주화 이후 설립된 헌법재판소는 위헌법률심사, 선거분쟁, 권한쟁의 등을 통해 헌법의 최고규범성을 강화하는 동시에, 판차실라 이념을 현대적 인권 가치로 재해석하며 종교적 가치와 민주주의 사이의 헌법적 조화를 구현하는 중심 기관으로 자리매김하였다.

이러한 성취는 비서구 다원사회에서 헌정주의가 작동하는 방식과 종교·민주주의·인권 간의 조화 가능성을 탐구하는 비교헌법 연구에 중요한 시사점을 제공한다. 다만 1945년

54) Andy Omara, “Preventing Abusive Constitutionalism in Indonesia,” *Const. Rev.* 11(1) (2025). pp. 92–117.

헌법이 탈식민적 기획과 권위주의적 통치의 병존이라는 이중적 성격을 지녔던 것처럼, 판차실라 역시 수하르토 시기 권위주의 정당화 도구로 활용된 역사를 갖는다. 또한 1999~2002년 개헌 과정에서 과거청산이나 인권침해 책임 규명과 같은 이행기 정의의 핵심 요소가 충분히 반영되지 못한 한계도 존재한다. 이는 인도네시아 헌정주의가 규범적 성취와 함께 제도적 취약성을 동시에 지니고 있음을 보여준다.

이러한 맥락에서 인도네시아 헌정주의는 여전히 해결해야 할 과제를 안고 있다. 첫째, 헌법재판소의 정치적 독립성 확보 문제이다. 재판관 임명의 정치화와 종교적 포퓰리즘의 압력은 사법 중립성을 위협하며, 2024년 대선 과정에서 드러난 후보 연령 자격 완화 결정 논란은 이러한 구조적 취약성을 명확히 드러냈다. 둘째, 하위 법규에 대한 헌법적 통제의 공백이다. 헌법재판소와 대법원 모두 시행령과 지방법규에 대한 위헌심사권을 보유하지 못하여 헌법 실현의 구조적 한계로 작용한다. 셋째, 지방분권과 중앙집권 간의 균형 문제이다. 2017년 헌법재판소의 지방자치법규 심사권 결정 이후에도 중앙-지방 간 권한 배분을 둘러싼 갈등이 지속되고 있다. 넷째, 종교적 관용의 법적 실천 문제이다. 헌법상 보장된 종교의 자유가 현실에서는 소수 종교 차별과 신성모독법의 자의적 적용으로 제한되는 문제가 여전하다.

인도네시아 헌법은 판차실라를 매개로 종교적 가치와 민주주의의 공존을 제도화한 헌정 실험이며, 그 성과와 한계는 다원사회의 헌정주의 발전에 중요한 함의를 갖는다. 헌법재판소의 독립성 강화, 규범통제 체계의 완비, 시민사회 참여의 확대를 통한 실질적 법치주의의 공고화는 인도네시아 헌정주의가 지속적으로 모색해야 할 과제로 남아 있다.

[참고문헌]

1. 외국 문헌

〈단행본 (Monographs)〉

- Andrew Harding, *Territorial Governance in Southeast Asia* (Oxford: Hart Publishing, 2025)
- Huff, Gregg, *World War II and Southeast Asia: Economy and Society Under Japanese Occupation*(Cambridge: Cambridge University Press, 2020).
- John T. Sidel, *Republicanism, Communism, Islam: Cosmopolitan Origins of Revolution in Southeast Asia*(Ithaca: Cornell University Press, 2021).
- Lindsey, Timothy, and Helen Pausacker, eds. *Religion, law, and intolerance in Indonesia*. Routledge, Taylor & Francis Group, 2016.
- Simon Butt. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. (Brill 2015).
- Simon Butt and Tim Lindsey. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. (Hart Publishing 2012).
- 鮎京正訓·島田弦 편, 『アジア法整備支援叢書 インドネシア—民主化とグローバリゼーションへの挑戦』 (東京: 旬報社, 2020).

〈단행본 내 논문 (Book Chapters)〉

- Anwar, E., "Human Dignity, Pancasila, and Islam: Contexts and Contestations in Indonesia," in J. Hsu(ed.), *Human Dignity in Asia: Dialogue between Law and Culture*(Cambridge: Cambridge University Press, 2022), pp. 308-331.
- Butt, Simon, "Central-Local Relations in Indonesia: Reforming the Integralist State," in *Central-Local Relations in Asian Constitutional Systems*(Oxford: Hart Publishing, 2015), pp. 85-103.
- Butt, Simon & Tim Lindsey, "The Legislatures of Indonesia," in *Routledge Handbook of Asian Parliaments*(London: Routledge, 2023), pp. 202-220.
- Hosen, Nadirsyah, "Human Dignity in the Jurisprudence of the Indonesian Constitutional Court," in J. Hsu(ed.), *Human Dignity in Asia: Dialogue between Law and Culture*(Cambridge: Cambridge University Press, 2022), pp. 139-159.
- Hosen, Nadirsyah, "Promoting Democracy and Finding the Right Direction: A Review of

- Major Constitutional Developments in Indonesia," in A. Chen(ed.), *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century*(Cambridge: Cambridge University Press, 2014), pp. 322-342.
- Indrayana, Denny, "Indonesia: In Search for a Democratic Constitution (1945-2008)," in *Constitutionalism in Southeast Asia*, Vol. 2(Singapore: Konrad Adenauer Stiftung, 2008), pp. 95-121.
- Koichi Kawamura, "The Origins of the 1945 Indonesian Constitution," in Kevin Y. L. Tan & Bui Ngoc Son(eds.), *Constitutional Foundings in Southeast Asia*(Oxford: Hart Publishing, 2019), pp. 49-76.
- Mirjam Künkler, "Constitutionalism, Islamic Law, and Religious Freedom in Postindependence Indonesia," in Rainer Grote & Tilmann Röder(eds.), *Constitutionalism in Muslim-Majority Countries: With Special Reference to Indonesia*(Oxford: Oxford University Press, 2012), pp. 179-205.
- Satrio, A., "The Making of (Anti-)Colonial Constitution: The Indonesian 1945 Constitution," in N. S. Bui & M. Malagodi(eds.), *Asian Comparative Constitutional Law*, Vol. 1: *Constitution-Making*(Singapore: Springer, 2023), pp. 157-174.

〈학술지 논문 (Journal Articles)〉

- Ahyar, M. & Huda, N., "Islamic Constitutionalism: Social Movement and the Framework of the Indonesian Constitution," *Constitutional Review* Vol. 7(2021), p. 326.
- Bisariyadi, "Referencing International Human Rights Law in Indonesian Constitutional Adjudication," *Constitutional Review* Vol. 4(2018), p. 249.
- Chandranegara, Ibnu Sina, "Architecture of Indonesia's Checks and Balances," *Constitutional Review* Vol. 2(2016), p. 270.
- Crouch, Melissa, "The Challenges for Court Reform after Authoritarian Rule: The Role of Specialized Courts in Indonesia," *Constitutional Review* Vol. 7(2021), p. 1.
- Eddyono, Luthfi Widagdo, "The Unamendable Articles of the 1945 Constitution," *Constitutional Review* Vol. 2(2016), p. 252.
- John Gillespie, "Public Discourse and Constitutional Change: A Comparison of Vietnam and Indonesia," *Asian Journal of Comparative Law* Vol. 11, Special Issue 2(2016), pp. 209-218.
- Mutaqin, Zezen Zaenal, "The Strong State and Pancasila: Reflecting Human Rights in the Indonesian Democracy," *Constitutional Review* Vol. 2(2016), pp. 159-177.

- Pratiwi, Cekli Setya, "Threat to Indonesia's Constitutional Court Independence Posed by Religious Populist Movements and Its Implication towards Human Rights," *Constitutional Review* Vol. 10(2024), p. 307.
- Simon Butt, "Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia," *Sydney Law School Legal Studies Research Paper* No. 10/70(2010).
- Simon Butt & Fritz Edward Siregar, "Indonesia's Constitutional Court Under Pressure: Judicial Independence and Political Interference" (2024) 19 *Asian Journal of Comparative Law*. pp 135–140.
- Zainal Arifin Mochtar, "Guarding Democracy: Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head Electoral Disputes", *Constitutional Review* Vol. 11(1). pp. 37–60.
- Zoelva, H., "The Development of Islam and Democracy in Indonesia," *Constitutional Review* Vol. 8(2022), p. 37.

〈인도네시아 헌법재판소 결정문〉

- Constitutional Court of Indonesia, Decision No 56/PUU-XIV/2016 (Judicial Review of Regional Government Law).
- Constitutional Court of Indonesia, Decision No 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Boven Digoel Regency Election Dispute).
- Constitutional Court of Indonesia, Decision No 145/PHP.BUP-XIX/2021 (Yalimo Regency Election Dispute).
- Constitutional Court of Indonesia, Decision No 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Sabu Raijua Regency Election Dispute).
- Constitutional Court of Indonesia, Decision No 90/PUU-XXI/2023 (Judicial Review of Election Law – Presidential Candidacy Age Requirement).
- Constitutional Court of Indonesia, Decision No. 140/PUU-VII/2009 (Judicial Review of Law No. 1/PNPS/1965 on Blasphemy).

2. 국내 문헌

- 김용운, 「인도네시아의 이슬람법에 대한 연구」, 『법학논집』 제16권 제1호(이화여자대학교, 2011).
- 김형준, 「2024 인도네시아 선거: 권위주의적 정치와 정치 왕조의 부상」, 『전동연 이슈페이퍼』(2024).
- 변해철, 「인도네시아 대통령선거제도의 현황과 과제」, 『외법논집』 제42권 제3호(2018).

변해철, 「인도네시아의 입법절차에 관한 연구」, 『세계헌법연구』 제19권 제3호(2013).

변해철, 「인도네시아 헌법재판제도에 대한 소고」, 『외법논집』 제41권 제1호(2017).

변해철, 「인도네시아 헌법의 기본 이념인 반짜실라(Pancasila)의 형성과정과 의미」, 『토지공법연구』 제56집(2012).

변해철, 「인도네시아 지방자치법제의 최근 동향」, 『외법논집』 제37권 제1호(2013).

여운홍, 「1950-60년대 인도네시아의 정치 변화와 수카르노의 '혁명」, 『동양사학연구』 제139집(2017).

Abstract

The Characteristics and System of the Indonesian Constitution*

GyeongSu Yeo

Academic Research Professor, Sunchon National University 10.19 Research Institute

This study analyzes the development and institutional structure of the Indonesian Constitution. Enacted in 1945 as a symbol of independence from colonial rule, the Constitution has served as the foundational legal framework defining national unity and democratic order. Through the 1950 Provisional Constitution, the 1959 Presidential Decree, and four amendments between 1999 and 2002, Indonesia has gradually dismantled authoritarian legacies and institutionalized a democratic constitutional system.

At the core of Indonesia's constitutional identity lies Pancasila, a fundamental ideology that mediates the relationship between religion and the state. While acknowledging the faith in the "One and Only God," Pancasila embraces religious diversity and prevents the establishment of a state religion. This constitutional philosophy allows Indonesia—home to the world's largest Muslim population—to maintain a balance between pluralism and secular governance.

The Indonesian Constitution establishes a republican state with a presidential

* This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea.(NRF-2023S1A5B5A16079691)

system of government, incorporating legislative checks on presidential power. Since democratization, the Constitutional Court has emerged as a central institution safeguarding constitutional order and interpreting Pancasila in light of contemporary democratic values. Through judicial review, electoral adjudication, and human rights jurisprudence, the Court has reinforced constitutionalism by harmonizing religious values, fundamental rights, and national unity.

This paper concludes that the Indonesian constitutional experience demonstrates how Pancasila enables the coexistence of religious pluralism and democracy, offering significant insights for understanding constitutionalism in plural and transitional societies.

Key words: Indonesian Constitution, Pancasila, Religion and the State, Constitutional Court, Democratization